

1523577-93.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LUIZ PRADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 13 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523577-93.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523577-93.2021.8.26.0228 PD 1384/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LUIZ PRADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 13 de dezembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª

VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a)

Digníssimo(a) Promotor(a) de Dr. Pedro André Picado Alonso, presente o réu Thiago Luiz Prado, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM.

Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-

se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for. Requeiro, ainda, a manifestação do Ministério Público acerca do oferecimento de proposta de ANPP – Acordo de Não Persecução Penal e/ou Suspensão Condicional do Processo – art. 89 da Lei nº 9099/95.” A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, apresentou manifestação oral gravada. Em síntese manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, aduzindo não ser o caso de ANPP ou suspensão condicional do processo. Isto porque, consoante FA e certidões do processo, o réu denota reiteração criminosa, na prática de crimes contra o patrimônio. Já foi beneficiado anteriormente com duas extinções com fulcro na insignificância (PD 1504597-35.2020.8.26.0228 da 7ª Vara Criminal e PD 1515118-39.2020.8.26.0228 da 18ª Vara Criminal). Todas as vezes em que obteve liberdade, após ser preso em flagrante, tornou a delinquir. Inclusive tem processo por delito análogo em curso na 7ª Vara Criminal Central (PD 1505719-83.2020.8.26.0228) que está suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, posto que não encontrado para citação pessoal. Por tais razões, o MP não oferece proposta com fulcro no art. 28-A do CPP e art. 89 da Lei 9099/95, visto que o acusado não reúne os pressupostos subjetivos e objetivos para tanto.” Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: “MM. Juiz, THIAGO LUIZ PRADO, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais. O réu foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, art. 61, Inciso II, alínea "j" do Código Penal pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, foram ouvidas a representante da vítima e uma testemunha policial militar e, por fim, o réu foi interrogado. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações escritas, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. Porém, em que pesem seus judiciosos fundamentos, a ação penal é improcedente, como se passa a demonstrar. TAYNARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, em juízo, disse que o réu entrou no mercado e ficou observando o acusado. Ele percebeu que estava sendo acompanhado; na saída no mercado, ele pegou um amaciante e saiu correndo. O réu foi abordado por um policial civil; ele confessou a subtração; foi levado até o mercado e depois conduzido para a delegacia. É orientação do mercado que depois que o indivíduo sai, não correm mais atrás. Perdeu o acusado de vista depois que ele correu porque tem muitas esquinas próximas ao mercado; ele saiu e virou a esquerda. Em menos de 30 minutos, o policial retornou com o réu para o mercado. Fez o reconhecimento na delegacia por foto, não fez reconhecimento pessoal. Reconhece o réu em audiência, que foi apresentado sozinho. EDUARDO KEITH HIROSE, Policial Civil, narrou em juízo que utiliza viatura descaracterizada. Quando Thiago passou correndo com produtos na mão e olhava muito para trás; não percebeu que era uma viatura descaracterizada; perceberam porque sabem que próximo tem um mercado extra. Fizeram a abordagem do indivíduo que corria e ele de pronto confirmou que tinha subtraído os produtos do mercado extra. Foi lavrado flagrante na delegacia. O réu estava a cerca de 500 metros do mercado, tinha virado duas esquinas, mas era próximo. THIAGO LUIZ PRADO, em seu interrogatório, disse que estava sob efeito de droga e está arrependido do que fez. Da acurada análise do conjunto fático-probatório produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5º, LIV e LV, c.c. CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou cabalmente comprovada. Com efeito, o reconhecimento da vítima em solo policial e em juízo foi nulo. A testemunha policial civil NÃO presenciou os fatos, de modo que nada podem esclarecer com relação à autoria. Como é cediço, em matéria de Direito Penal, o ônus recai, integralmente, sobre a acusação. Ainda que o réu permaneça silente ou

seja revel, o ônus de provar o delito, em todos os seus elementos, não deixa de ser da acusação – trata-se de decorrência lógica do princípio constitucional do “in dubio pro reo”. No processo penal, não há distribuição de cargas probatórias, tanto pelo fato de o acusado estar protegido pela presunção de inocência, quanto pelo fato de que a principal alegação é feita, primeiramente, pela acusação, quando oferece a peça acusatória. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada dúvida sobre a autoria delitiva, que deve ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Ademais, prescreve o art. 155 do CPP que as provas indiciárias não confirmadas em juízo não podem embasar condenação. Desse modo, requer seja a ação julgada improcedente, de modo a ABSOLVER o acusado com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP, pois os objetos avaliados tem valor de cerca de R\$22,00 e foi restituído à vítima. De maneira subsidiária, requer-se aplicação do furto privilegiado com aplicação de multa, visto que o acusado é primário, uma vez que o processo que tramitou na 7ª Vara Criminal ainda está em curso. No tocante à pena, para requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 do Código Penal. Na segunda fase, requer-se o reconhecimento da confissão como atenuante da pena, nos termos da Súmula n. 545 do STJ. Deve ser afastada a agravante da calamidade pública porque não restou comprovado nexos causal. Requer ainda, a fixação de regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos eis que presente todos os seus requisitos, nos termos do art. 44 do CP e ainda o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.” Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. THIAGO LUIZ PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, “caput”, c.c. artigo 61, inciso II, letra “j”, ambos do Código Penal, porque em 28 de setembro de 2021, por volta das 09:00 hs., na Av. Rio Branco nº 436, Campos Eliseos, Comarca de São Paulo, em período de calamidade gerada pela pandemia do coronavírus, subtraiu para si produtos do supermercado Extra ali existente, consistentes em amaciante e achocolatado. O réu foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com liberdade, mas por ter deixado de acompanhar os atos do processo, teve a prisão preventiva decretada, vindo a ser capturado. A denúncia foi recebida a fls. 87/88, sendo o réu citado a fls. 215, com apresentação de resposta à acusação (fls. 222). Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da Sra. Taynara, representante do supermercado Extra, sendo ouvido o Policial Civil Eduardo, responsável pela prisão do acusado, na posse da “res furtiva”, já consumado o delito. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, aduzindo não ser o caso de ANPP ou suspensão condicional do processo. Isto porque, consoante FA e certidões do processo, o réu denota reiteração criminosa, na prática de crimes contra o patrimônio. Já foi beneficiado anteriormente com duas extinções com fulcro na insignificância (PD 1504597-35.2020.8.26.0228 da 7ª Vara Criminal e PD 1515118-39.2020.8.26.0228 da 18ª Vara Criminal). Todas as vezes em que obteve liberdade, após ser preso em flagrante, tornou a delinquir. Inclusive tem processo por delito análogo em curso na 7ª Vara Criminal Central (PD 1505719-83.2020.8.26.0228) que está suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, posto que não encontrado para citação pessoal. Por tais razões, o MP não oferece proposta com fulcro no art. 28-A do CPP e art. 89 da Lei 9099/95, visto que o acusado não reúne os pressupostos

subjetivos e objetivos para tanto. A Defesa, por sua vez, pretendeu a absolvição do acusado. Para tanto fez suas considerações e requereu a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, em caso de condenação, pretendeu: a atenuante da confissão; a redução por furto privilegiado; a pena mínima; a substituição do art. 44 do CP; o regime aberto; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Preliminarmente consigno que não é o caso de proposta de ANPP ou suspensão

condicional do processo. Com efeito, consoante manifestação ministerial, o acusado denota reiteração criminosa, na prática de crimes contra o patrimônio. Já foi beneficiado anteriormente com duas extinções com fulcro na insignificância (PD 1504597-35.2020.8.26.0228 da 7ª Vara Criminal e PD 1515118-39.2020.8.26.0228 da 18ª Vara Criminal). Todas as vezes em que obteve liberdade, após se preso em flagrante, tornou a delinquir. Inclusive tem processo por delito análogo em curso na 7ª Vara Criminal Central (PD 1505719-83.2020.8.26.0228) que está suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, posto que não encontrado para citação pessoal (fls. 96/97). Por certo que não reúne os pressupostos subjetivos e objetivos para as benesses do art. 28-A do CPP e art. 89 da Lei 9099/95. Quanto ao mérito, a condenação do acusado é desate de rigor. Segundo esclareceu a Sra. Taynara, representante do supermercado Extra, o réu THIAGO ingressou na loja e denotou conduta suspeita, pelo que passou a ser observado. Ao perceber que era monitorado, o réu dirigiu-se para a saída do estabelecimento, momento em que se apoderou de um frasco de cinco litros de amaciante e um achocolatado, colocando-se em fuga. Perdeu o réu de vista, pois ele evadiu-se em desabalada carreira, por várias esquinas. Ocorre que cerca de trinta minutos depois, compareceu na loja o Policial Civil, trazendo o acusado e as mercadorias. O policial viu o réu correndo com os produtos, pelo que o abordou, tendo THIAGO confessado o furto. A declarante procedeu ao reconhecimento do acusado e dos produtos. No mesmo sentido o depoimento do policial Eduardo. Este disse que viu o réu correndo, em atitude suspeita, na posse dos produtos já referidos. Resolveu abordá-lo, no que o acusado prontamente confessou que havia subtraído as mercadorias do supermercado Extra. A funcionária do mercado fez o reconhecimento do réu e das mercadorias. Pelo Distrito Policial foi formalizada a prisão em flagrante. O acusado, interrogado em Juízo, confessou o furto, tal qual narrativa das testemunhas. Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância. Ora, o acusado já foi beneficiado duas vezes, com base na insignificância, tornado a delinquir. Nesses casos de habitualidade criminosa não se aplica a benesse. A par disso, o Juízo entende que o princípio da insignificância jurídica ou da bagatela não pode ser aplicado às hipóteses típicas penais previstas em lei. O princípio da intervenção mínima do Estado deve servir como orientação ao legislador para a tipificação dos delitos. A partir do momento em que uma determinada conduta é erigida à categoria de infração penal, não se pode mais alegar que seja ela insignificante, de bagatela ou desprezível penalmente. O valor do bem subtraído ou do prejuízo suportado pela vítima refletirá para a individualização da pena, como consequência do crime, mas não para levar à atipicidade da conduta, já devidamente prevista na lei em vigor. Neste sentido: “o fato de as coisas furtadas terem valor irrisório não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no limbo da criminalidade, visto que no direito brasileiro, o princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da tipicidade penal” (BMJ 84/6). Passo à dosagem da pena. Diante da habitualidade criminosa do acusado, useiro e vezeiro na prática de furtos, fixo a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa. Por haver o réu confessado o delito (CP, art. 65, III, d), diminuo a pena para 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Deixo de aplicar a agravante da calamidade pública por entender que a Pandemia do Covid-19 não teve relação causal direta com o cometimento da infração. Outrossim, presentes as premissas do furto privilegiado, acolho a aplicação dessa redução. Mas por conta da reiteração criminosa do agente, não cabe mera aplicação de multa, mas sim, atendendo-se ao princípio da suficiência, de diminuição da sanção corporal em dois terços, o que perfaz 04 meses de reclusão e 03 dias-multa, no valor do mínimo legal. Isto posto, CONDENO o réu THIAGO LUIZ PRADO, RG 33.838.534 e CPF 372.085.938-09, ao cumprimento de 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor do piso mínimo, dando-o como incurso no artigo 155, § 2º, do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, concluo que a substituição é socialmente recomendável. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser fiscalizada pelo Juízo das Execuções. Na hipótese de não cumprimento das condições, fixo o regime aberto para o início da sanção corporal. Diante da concessão da pena restritiva de direito, expeça-se alvará de

soltura clausulado em favor do sentenciado. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA